Landgericht Berlin II
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

Berlin, den 06. Juni 2025

GmbH & Co. KG ./. Tsyba, O.

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 09.05.2025 teile ich mit, dass ich eine Stellungnahme wie folgt abgebe:

1. Wiedereinsetzung gemäß § 233 ZPO in Verbindung mit § 85 Abs. 2 ZPO beantragt:

Zum Zeitpunkt der Fristversäumnis war ich aufgrund einer schweren psychischen Ausnahmesituation – dokumentiert durch Behandlungen bei Alexianer Krankenhaus, Vivantes sowie der Schwulenberatung Berlin – nicht in der Lage, Rechtsmittel fristgerecht einzulegen. Diese Einschränkungen wirkten über den Zeitraum hinaus fort und führten zu einer verzögerten Einspruchseinlegung.

2. Antrag auf gerichtliche psychologische Begutachtung gemäß § 144 ZPO-

Zur objektiven Klärung meiner gesundheitlichen Lage beantrage ich, eine gerichtliche Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständige*n anzusetzen. Dies geschieht koordinierte Begutachtung geprüft wird.

3. Vermeidung unverhältnismäßiger Kostenbelastung (§ 93 ZPO--

Es war nie meine Absicht, mich berechtigten Forderungen zu entziehen. Jedoch erscheint es mir unverhältnismäßig, dass trotz klarer Einschränkungen ohne Anhörung meinerseits zusätzliche Kosten (z. B. RA-Gebühren) auferlegt werden. Ich beantrage, diese nicht mir aufzuerlegen.

4. Verhandlungsbereitschaft und Zahlungswille:

Ich erhalte derzeit Bürgergeld und bin unpfändbar gemäß § 850k ZPO. Dennoch bin ich bereit, die Hauptforderung im Rahmen meiner finanziellen Möglichkeiten zu begleichen, sobald meine wirtschaftliche Lage dies zulässt.

Ich bitte um faire Prüfung meiner Argumente unter Beachtung meiner gesundheitlichen und finanziellen Lage und um Aussetzung des Verfahrens bis zur Klärung der psychischen Begutachtung..

Mit freundlichen Grüßen,
Oleksandr Tsyba